

【일련번호 2】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의무기록실, 본원 총무과

【처 분 종 류】 경고, 통보

【제 목】 안전보건교육 관리 불철저 및 사전자율감사 부실 작성

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

우리 병원은 직원의 안전과 보건을 유지·증진하고 재해를 예방하며, 병원 재산 보호를 위해 모든 직원을 대상으로 매월 2시간 이상 안전보건교육을 실시하고 교육실시 결과보고서를 작성하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)에 “사업주는 소속 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 한다.”고 규정하고 있으며, 이에 우리 병원 「안전보건관리규정」 제18조(정기교육)에 “모든 직원은 매월 2시간이상 다음 각 호의 교육을 받아야 한다”, 제20조(교육계획 및 서류보전) 제2항에 “안전보건교육일지는 별지 제1호 서식의 양식에 의거 작성하여 3년간 보존하여야 한다.”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

정기감사 시작 전 수감부서가 자체적으로 자율적인 감사를 실시하고 「부서 사전자율감사 체크리스트」에 ‘안전보건교육 관리 불철저’의 점검 결과에 대해 “해당없음”이라고 기재하여 회신¹⁾하였다.

감사일 현재 본원 의무기록실에서 제출한 안전보건교육 실시 현황 등 사전 자율감사 점검결과에 대해 확인하는 과정에서 교육실시자가 휴가 또는 출장 중

1) 관련문서 : 의무기록실-4812(2024.10.31.)

임에도 교육을 실시한 것으로 서명되어 있어 직원 안전보건교육의 관리가 부정확하게 이루어지고 있었으며, 교육일지 작성에도 소홀함이 있는 사실을 [표2]과 같이 확인하였다.

[표2] “안전보건교육일지” 상의 교육실시자 휴가(출장) 내역

성명	교육실시일	휴가(출장)일	비 고
김**	2023. 02. 28. 14:30~14:50	2023. 02. 28.	연차휴가
김**	2023. 04. 21. 14:30~14:50	2023. 04. 21.	보건휴가
김**	2023. 05. 11. 14:30~14:50	2023. 05. 11. 13:00~17:30	반차
김**	2023. 05. 26. 14:30~14:50	2023. 05. 26.	보건휴가
김**	2023. 09. 15. 14:30~14:50	2023. 09. 15.	출장
김**	2023. 10. 20. 14:30~14:50	2023. 10. 20.	보건휴가
김**	2023. 11. 17. 14:30~14:50	2023. 11. 17.	보건휴가
김**	2023. 11. 21. 14:30~14:50	2023. 11. 21.	연차휴가
김**	2023. 12. 26. 14:30~14:50	2023. 12. 26. - 12. 27.	연차휴가
김**	2024. 01. 26. 14:30~14:50	2024. 01. 26.	출장
김**	2024. 04. 19. 14:30~14:50	2024. 04. 19.	연차휴가

4. 판단요지

산업안전보건법에 따르면 관리감독자는 16시간의 법정 정기교육과 8시간의 집체교육 수료를 의무화하고 안전보건 교육에 대한 관리감독자의 책임과 역할을 강조하고 있는 바, 의무기록실 관리감독자인 팀장의 철저한 안전보건교육 실시 의무는 일반적으로 직원들이 가지고 있는 주의의무 보다 강화된 선량한 관리자로서의 주의의무를 부여받는다고 할 수 있어 주의의무 소홀의 비위가 더욱 크다고 하겠다. 아울러 교육업무 담당직원은 교육자인 팀장이 교육실시일에 부재(휴가 등)로 실질적인 교육이 이루어질 수 없는 상태임을 감안하여 직무를 수행하여야 함에도 불구하고, 관련 업무를 소홀하게 처리하여 법률에서 안전보건교육을 실시 하도록 규정하고 있는 목적 자체를 무력화시킨 과오가 있다.

또한 「부서 사전자율감사」는 bottom-up 윤리경영 실현을 위해 2023년 7월부터 전사적으로 실시하고 있는 선진감사 기법으로 ① 전 부서 공통부문, ② 감사대상 부서의 既(기) 지적사항 이행 여부 부문, ③ 감사대상 부서 소관사항 부문으로 나누어 정기감사 실시 전에 부문별 체크리스트 항목에 대해 수감부서가 자체적으로 자율적 점검과 감사를 실시하는 제도이다.

이를 통해 감사 처분에 대한 ① 수감 부서의 부담을 최소화하고, ② 감사의 수용성을 제고하여 구성원의 자율 준수 의식의 내재화를 도모하기 위한 목적으로 실시하고 있는 바, 감사대상 부서의 성실한 협조가 요구된다. 따라서 부실한 사전자율감사 체크리스트 제출은 부서 사전자율감사 제도의 본래적 목적을 훼손할 수 있는 행위로써, 이러한 부실 검토가 다른 업무에도 유사하게 반복적으로 이루어질 경우 병원의 업무시스템이 형해화(形骸化)될 수 있는 중요한 문제라고 판단된다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 ①안전보건교육 실시 및 관리에 관리감독자 및 부서원들의 교육이 충실히 이루어질 수 있도록 만전을 기하여 주시고, 부서 사전자율감사 체크리스트의 작성 및 절차를 철저히 준수하도록 교육하시기 바라며, 추후 동일한 지적사항이 재발 시에는 가중처분 될 수 있음을 엄중 경고하여 주시기 바랍니다.(경고-본원 의무기록실)

② 다음의 관리자에게 경고 조치하여 주시기 바랍니다.(통보-본원 총무과)

관련자	직위	직급	생년월일	관리기간	현 근무처	처분
김**	의무기록팀장	보건 3급	69****	2019. 1. 1. ~ 현재	본원 의무기록실	경고

③ 다음의 관련자에게 주의 조치하여 주시기 바랍니다.(통보-본원 총무과)

관련자	업무	직급	생년월일	업무담당 기간	현 근무처	처분
정**	의무기록실 서무	원무 4급	74****	2021. 3. 1.~ 현재	본원 의무기록실	주의